

produire l'original du testament querellé au dossier judiciaire ;

Que c'est la seule demande qui a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2014 pour les conclusions au fond des défendeurs ;

Que de l'analyse des pièces du dossier, rien ne permet de conclure qu'il a sollicité l'annulation du testament querellé devant le juge Français ;

Qu'il y a donc lieu de conclure que la procédure enclenchée devant le tribunal de Grande Instance de Créteil n'a pas le même objet que celle introduite devant le tribunal de céans ;

Qu'il y a donc lieu de dire qu'il n'y a pas autorité de chose jugée et par conséquent, rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;

Qu'il y a lieu de recevoir Gilles Sixte FELIHO en son action ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN ANNULATION DU TESTAMENT

Attendu que Gilles Sixte FELIHO sollicite l'annulation du testament olographe en date du 19 juillet 2009 rédigé par feu Jean Florentin FELIHO au motif que ledit testament est incomplet et porte atteinte à la réserve héréditaire ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 915 du code des personnes et de la famille, toute personne ayant volontairement exécuté des dispositions testamentaires qu'il savait nulles, n'est plus recevable à exercer l'action en annulation du testament ;

Attendu que dans le cas d'espèce, suivant procès-verbal n°010/2011 de lecture du testament olographe de feu Jean Florentin FELIHO en date des 24 avril, 08 et 22 mai 2012, chaque héritier de feu Jean Florentin FELIHO a reçu sa part d'héritage ;

Qu'il a été légué à Gilles Sixte FELIHO, une part successorale dont fait partie la parcelle bâtie sise au lot 488 de Cotonou, quartier Gbégamey ;

Que Gilles Sixte FELIHO a même déjà disposé de cet immeuble ;

